

1501911-16.2019.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... fatos, que é conhecido como ponto de tráfico, e lá encontrou Anderson, que também estava em busca de drogas. Em seguida, chegou a polícia e acharam alguns objetos próximo de onde estavam, conduzindo-os à delegacia. Depois, foi liberada. Reafirmou que não praticou esse furto, e que quando é presa ou acusada de algum crime que cometeu sempre confessa.

Da prova oral extrai-se que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501911-16.2019.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501911-16.2019.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2252291/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4308637 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3734/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3733/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2252291 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3734/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3733/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2252291 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3734/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3733/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2252291 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3734/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3733/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2252291 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3734/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3733/19/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ANDERSON LEANDRO TRINDADE e JESSICA FERNANDA DA CRUZ OLIVEIRA, qualificados, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c §§ 1º e 4º, incisos I (destruição ou rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes) do Código Penal,

porque, segundo a denúncia, durante o repouso noturno, subtraíram, para si ou para outrem, com destruição ou rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistidas em 01 (um) rebitador manual de rosca, tipo alavanca, usado, na cor preta e cabo alaranjado; 01 ferramenta turquesa, usada, na cor azul marinho, e 01 bateria automotiva, possivelmente da marca zenith, usada, avaliadas indiretamente em R\$ 430,00 (fls. 67), pertencentes a Elessandro Caris dos Santos. Após, transportaram os referidos bens, em proveito próprio ou alheio, sabendo se tratar de produto de crime (fls. 139/141).

A denúncia foi recebida (fl. 142).

A ré Jéssica foi citada pessoalmente (fl. 206), e o réu Anderson foi citado por edital (fl. 238), tendo decorrido o prazo sem comparecer nos autos ou constituir Advogado (fl. 240).

Na decisão de fl. 245, nos termos do artigo 366, CPP, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao réu ANDERSON LEANDRO TRINDADE, prosseguindo-se o presente processo apenas contra a ré JESSICA FERNANDA DA CRUZ OLIVEIRA.

A ré Jéssica apresentou resposta à acusação (fls. 252).

Na decisão de fl. 253/255 designou-se audiência de instrução e julgamento.

No decorrer da instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação e interrogada a ré Jéssica (fls. 270/271).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a improcedência da ação penal (fls. 284/286).

No mesmo sentido foram as alegações finais da Defesa (fls. 290/294).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A absolvição da acusada é medida que se impõe.

A materialidade está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 03/04 e 05/07), auto de entrega (fls. 08/09), laudo pericial (fls. 13/18), auto de avaliação (fls. 67), bem como pela prova oral colhida.

No entanto, não ficou comprovada a autoria do crime imputado à ré Jéssica.

A vítima Elessandro Caris dos Santos não foi ouvido em Juízo. Na fase policial nada esclareceu sobre a autoria do crime.

Os policiais militares Luciano André Ferreira e Rogério Carlos de Almeida disseram que estavam em patrulhamento, quando avistaram Jéssica e Anderson em atitudes suspeitas, próximo de ponto de venda de drogas. Ao lado deles, havia alguns objetos. Indagados, não deram explicações razoáveis. Conduziram ambos à delegacia, bem como os objetos.

O policial civil Reginaldo Pereira Pinto que a policial militar apreendeu os objetos descritos na denúncia com os réus, e que após, no mesmo dia, a vítima relatou o furto de alguns objetos que estavam em seu veículo, que foram prontamente reconhecidos como de sua propriedade. Disse que os réus são conhecidos por vários furtos na cidade.

A ré Jéssica, em juízo, negou os fatos. Disse que tinha saído para comprar droga e foi até o local dos fatos, que é conhecido como ponto de tráfico, e lá encontrou Anderson, que também estava em busca de drogas. Em seguida, chegou a polícia e acharam alguns objetos próximo de onde estavam, conduzindo-os à delegacia. Depois, foi liberada. Reafirmou que não praticou esse furto, e que quando é presa ou acusada de algum crime que cometeu sempre confessa.

Da prova oral extrai-se que não há prova segura de que a ré tenha subtraído os bens descritos na denúncia, nem que estivesse na posse deles quando foi conduzida à Delegacia. Embora inicialmente houvesse indícios de autoria, a prova produzida em Juízo não é suficiente para demonstrar que a subtração tenha sido praticada por ela, ou com o seu concurso.

É imperioso para o decreto condenatório que haja prova bastante de que a ré praticou o verbo nuclear do tipo - "subtrair" -, mas, encerrada a instrução, constata-se não existir prova de que ela tenha concorrido para a infração penal.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER a ré JESSICA FERNANDA DA CRUZ OLIVEIRA da imputação da prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c §§ 1º (repouso noturno) e 4º, incisos I (destruição ou rompimento de obstáculo)

e IV (concurso de agentes) do Código Penal, com fundamento no inciso V, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Isento de custas.

Desmembre-se o processo em relação ao réu ANDERSON LEANDRO LEITE TRINDADE em razão da suspensão determinada em relação a ele (fl. 245).

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, e, com as comunicações e cautelas de praxe, archive-se.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lins, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA